

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 41/2530

พนักงานอัยการจังหวัดสงขลา

โจทก์

นายอิสมาแอล หรืออิสรา ภักดี กับพวก

จำเลย

นายพานิช หรือไข่ พุดแดง จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 2 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4,7,8,15,66,102 ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 83 ให้ลงโทษจำเลยทั้งสองโดยจำคุกตลอดชีวิต ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องแต่ให้ขังจำเลยทั้งสองไว้ระหว่างฎีกา ฯลฯ

โจทก์ฎีกา (อันดับ 91)

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 97)

คำสั่ง

พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ยังไม่มีเหตุสมควรอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว
จำเลยที่ 2 ในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

พิจารณาพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ยังไม่มีเหตุสมควรอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว
จำเลยที่ 2 ในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(อำนวยการ อินทุภูติ-ดำริ ศุภพิโรจน์-สมศักดิ์ จุสวัสถ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>